РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2-308/2020

Номер дела: **2-308/2020**

УИН: **28RS0006-01-2020-000566-66**

Дата начала: **06.07.2020**

Дата рассмотрения: **12.08.2020**

Суд: **Бурейский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	прокурор Бурейского района Амурской области		
ОТВЕТЧИК	Отдел образования администрации Бурейского района Амурской области		
ОТВЕТЧИК	МДОБУ Новобурейский детский сад "Искорка"		
ОТВЕТЧИК	Администрация Бурейского района Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Правительство Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			06.07.2020
			06.07.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		06.07.2020
			06.07.2020
			06.07.2020
	Рассмотрение дела начато с начала		23.07.2020
	Вынесено решение по делу		12.08.2020

Решение

Производство № 2-308/2020

УИД 28RS0006-01-2020-000566-66

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

12 августа 2020 года п. Новобурейский

Бурейский районный суд Амурской области

в составе:

председательствующего судьи Шевчик Л.В.,

при секретаре судебного заседания ФИО10,

с участием представителя прокуратуры Бурейского района Амурской области - помощника прокурора Бурейского района ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Бурейского района Амурской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц к Администрации Бурейского района Амурской области, МКУ Отдел образования администрации Бурейского района, МДОБУ Новобурейский сад «Искорка»

о возложении обязанности на Администрацию Бурейского района Амурской области, МКУ Отдел образования администрации Бурейского района обеспечить финансирование расходов, необходимых для следующих мероприятий в срок до 30 января 2021 года в МДОБУ Новобурейский сад «Искорка»:

- для установки стационарных или ручных металлоискателей, на охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, для установки внутреннего и наружного видеонаблюдения по периметру образовательной организации в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28 - 1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65 - 2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

- для установки целостного периметрального ограждения в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65- 2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13 -3отделение;

о возложении обязанности на МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» в срок до 30 марта 2021 года:

- установить стационарные или ручные металлоискатели;

заключить договор охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

установить внутреннее и наружное видеонаблюдение по периметру образовательной организации в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28-1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

- установить целостное периметральное ограждение в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Бурейского района обратился в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, несовершеннолетних лиц (далее - заявитель) с исковым заявлением к Администрации Бурейского района Амурской области, МКУ Отдел образования администрации Бурейского района, МОБУ Новобурейская СОШ № 3, с данными исковыми требованиями.

В обоснование заявленных требований, указал, что МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» является муниципальным образовательным бюджетным учреждением, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых оно создано.

Согласно п. 1.1 Устава МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» утвержденного постановлением главы Бурейского района от 29 августа 2019 года № 357 учредителем МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» является муниципальное образование Бурейский район. Функции и полномочия учредителя исполняют администрация Бурейского района и МКУ отдел образования администрации Бурейского района.

Согласно п. 1.8 Устава МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со свои наименованием и другими реквизитами, необходимыми для деятельности, бланки, штампы. От своего имени приобретает, и осуществляет имущественные и не имущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

В силу п. 1.9 Устава установлено, что МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность, в том числе за жизнь и здоровье детей и работников ДОУ во время образовательного процесса.

На основании п.п. 7.3, 7.4 Устава, управление МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель ДОУ, который осуществляет руководство деятельностью ДОУ.

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий.

Пунктом 8.3.7 Устава установлено, что источником формирования имущества и финансовых ресурсов являются: собственные средства ДОУ, бюджетные средства и др.

Из изложенного выше следует, что администрация Бурейского района, являясь собственником имущества МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» и выступая в качестве органа местного самоуправления, на который федеральным законодательством возложено обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территории, несет ответственность по обязательствам МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка».

МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» имеет 4 отделения, а именно: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, 28- 1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, 65 - 2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, 13 - 3 отделение; Бурейский район, с. Николаевка, ул. Юбилейная, 31 - 4 отделение.

Согласно паспортам безопасности объекты МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенные по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, 28- 1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, 65- 2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, 13- 3 отделение отнесены к III категории опасности.

Согласно паспорту безопасности объекта МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенного по адресу: Бурейский район, с. Николаевка, ул. Юбилейная, 31-4 отделение отнесено к IV категории опасности.

В ходе проведенной проверке прокуратурой Бурейского района 09 июня 2020 года установлено, что в нарушение вышеуказанных норм требования, действующего законодательства соблюдены не в полном объеме, а именно:

- в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28- 1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65- 2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение отсутствуют стационарные или ручные металлоискатели.

Охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны не осуществляется. Отсутствует внутреннее и наружное видеонаблюдения по периметру образовательной организации;

В зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение периметральное ограждение частично отсутствует. Указанные нарушения непосредственно ведут к нарушению требований, предъявляемых к системам физической защиты и охраны детей, находящихся в учреждении, а так же способствует несанкционированному доступу в образовательное учреждение посторонних лиц, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности лиц, пребывающих в образовательном учреждении.

Просил суд возложить обязанность на Администрацию Бурейского района Амурской области, МКУ Отдел образования администрации Бурейского района обеспечить финансирование расходов, необходимых для следующих мероприятий в срок до 30 января 2021 года в МДОБУ Новобурейский сад «Искорка»:

- для установки стационарных или ручных металлоискателей; на охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; для установки внутреннего и наружного видеонаблюдения по периметру образовательной организации в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28-1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

- для установки целостного периметрального ограждения в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п.

Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

Возложить обязанность на МДОБУ Новобурейский детский сад «Икорка» установить в срок до 30 марта 2021 года следующее:

- установить стационарные или ручные металлоискатели, заключить договор охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, установить внутреннее и наружное видеонаблюдение по периметру образовательной организации в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28-1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

- установить целостное периметральное ограждение в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика Администрации Бурейского района Амурской области ФИО11. В письменном отзыве суду пояснившей что, Согласно уведомлению от 04 марта 2020 года № 552 от Министерства финансов Амурской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для проведения мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, администрации Бурейского района будет предоставлена субвенция в размере 5 022 023,00 (пять миллионов двадцать две тысячи двадцать три) рубля 00 копеек.

Для МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» из этой суммы будут выделены в 2020 году средства на модернизацию пожарной сигнализации, установки стационарных или ручных металлоискателей в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, 65 -2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, 13 - 3 отделение, п. Новобурейский, ул. Горького, 28 -1 отделение.

Мероприятия по финансированию охраны объектов МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» запланированы на 2022 год, так как стоимость услуг специализированной охранной организации является значительной для местного бюджета.

Для заключения контракта на охрану образовательного учреждения детский сад обязан создать охранной организации условия, необходимые для надлежащего исполнения охранных обязательств.

Согласно паспортам безопасности здания МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» отнесены к III категории безопасности. Для надлежащего исполнения охранных обязательств, перед заключением договора с охранной организацией, школе необходимо выполнить следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями; создание необходимых бытовых условий для работы сотрудников охраны; предоставление отдельного помещения; создание необходимых бытовых условий для отдыха сотрудников охраны, гарантированного требованиями действующего трудового законодательства.

Считают, что данные мероприятия МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» до марта 2021 года выполнить не представляется возможным, что нарушает права и интересы детского образовательного учреждения.

Администрация Бурейского района своевременно финансирует антитеррористические мероприятия, последовательно и в разумные сроки выполняет необходимые действия, направленные на их исполнение.

В соответствии с пп. е) п. 11 Постановления Правительства от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», комиссией определяется перечень мероприятий, необходимых для обеспечения антитеррористической защищенности, а так же сроки осуществления с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования на 2 финансовых года, следующим за текущим финансовым годом. Поэтому, с учетом мероприятий по категорированию объектов, финансирование и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта - МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» будет осуществляться в течение 2020-2022 годов.

На сегодняшний день в бюджете Бурейского муниципального образования отсутствуют денежные средства, необходимые для выполнения исковых требований прокурора Бурейского района по антитеррористической защищенности.

В июне 2020 года администрация Бурейского района обращается в Министерство образования и науки Амурской области с ходатайством о выделении дополнительных денежных средств на исполнение требований по антитеррористической защищенности.

25 июня 2020 года № 10-4775 администрацией получен ответ с Министерства образования и науки Амурской области о том, что дополнительные средства отсутствуют.

Бюджет Бурейского района является дотационным, на 2021 год доходную часть только предстоит сформировать с учетом прогноза налоговых и иных поступлений, при этом для внесения каких-либо изменений в бюджет района требуется проведение установленной законом процедуры, требующей значительных временных затрат, в связи с чем исполнить исковые требования в указанный срок до 30 января 2021 не представляется возможным.

Просила суд отказать в удовлетворении исковых требований в возложении обязанности финансирование расходов на охрану МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, на установку внутреннего и наружного видеонаблюдения по периметру в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, 28-1 отделение, ул. Трудовая, 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, 13-3 отделение. Обеспечить финансирование расходов, необходимых для установки целостного периметрального ограждения в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, 13-3 отделение в срок до 30 января 2021 года.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика Отдел образования администрации Бурейского района Амурской области, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» ФИО12, извещенной надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Согласно представленного письменного

отзыва, с исковыми требованиями прокурора Бурейского района МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» не согласны полностью.Исходя из фактических возможностей местного бюджета в указанные прокурором сроки возможно финансирование работ по установке рамок металлодетекторов, на проведение остальных видов работ средства в местном бюджете отсутствуют. В 2020 года в МДОБУ Новобурейском д/с «Искорка» выделены средства на модернизацию пожарной сигнализации, оснащение объектов ДОУ системой передачи тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Кроме того, ожидается выделение средств для установки стационарных или ручных металлоискателей в зданиях МДОБУ.

В МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» имеется долгосрочный план мероприятий по совершенствованию (поддержанию) защиты объектов администрацией, данный план согласован с врио начальника Бурейского филиала ФГКУ «ОВО» ВНГ России по Амурской области. Согласно данному плану выполнены следующие мероприятия. Все отделения ДОУ оснащены системой передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии. Заменена автоматическая пожарная сигнализация в отделении по адресу ул. Трудовая, 65 (отделение 2).

Оснащение объектов системой видеонаблюдения во всех отделениях ДОУ запланировано на 2021 год, обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, мили подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны запланировано на 2022 год, оснащение объектов ДОУ стационарными или ручными металлоискателями запланировано на 2021 год. Что касается замены ограждений по адресам учреждения: п. Новобурейский, ул. Трудовая, 65, п. Новобурейский, ул. Пионерская, 13, то могу пояснить следующее: расчетно-сметная документация имеется; неоднократно были написаны письма в отдел образованиям и на имя Главы района.

Замена ограждений планировалась до сентября 2020 года, но денежные средства не выделены. При выделении денежных средств на замену ограждения работы будут проведены незамедлительно.

Просила суд отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель прокурора Бурейского района - Бурейского района Амурской области - помощника прокурора Бурейского района ФИО13

в судебном заседании просила суд удовлетворить исковые требования в полном объеме, возложить обязанность на Администрацию Бурейского района Амурской области, МКУ Отдел образования администрации Бурейского района обеспечить финансирование расходов в срок до 30 января 2021 года для осуществления мероприятий в МДОБУ Новобурейский сад «Искорка»:

- для установки стационарных или ручных металлоискателей; охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; установки внутреннего и наружного видеонаблюдения по периметру образовательной организации в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28-1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

- обеспечить финансирование расходов, необходимых для установки целостного периметрального ограждения в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка»

расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

Возложить обязанность на МДОБУ Новобурейский детский сад «Икорка» в срок до 30 марта 2021 года:

- установить стационарные или ручные металлоискатели, заключить договор охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, установить внутреннее и наружное видеонаблюдение по периметру образовательной организации в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28-1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

- установить целостное периметральное ограждение в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение.

Заслушав представителя прокуратуры Бурейского района, изучив материалы дела, исследовав все доказательства в совокупности, суд приходит к следующему:

Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

На основании пункта 3 статьи 35 указанного Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Часть 1 статьи 45 ГПК РФ предусматривает, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

ПрокурорБурейского районаобратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц и несовершеннолетних в рамках полномочий, предоставленных ему федеральным законом, в связи с нарушением прав граждан, пребывающих в образовательном учреждении по комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.

Обращение в суд прокурораБурейского района с данным иском является законным и обоснованным.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).

В силу статей 2, ч.1 ст. 20, 38, 41 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

В силу ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

В соответствии с положениями Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с п. 4 ст. 3 указанного Федерального закона, противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма), выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Как следует из ч. 3 ст. 5 названного Федерального закона, органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

Как указано в п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии пп. 2, 15 ч. 3 и п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными требованиями; создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и работников образовательной организации; создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Исходя из содержания пп. 8 и 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации.

В силу ч. 2 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Согласно Уставу муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Новобурейского детского сада «Искорка», утвержденного постановлением главы Бурейского района Амурской области от 29 августа 2019 года № 357 ДОУ является некоммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество. Имущество закрепляется за ДОУ учредителем в установленном законом порядке.

Согласно с п. 1.1 Устава учредителем ДОУ является муниципальное образование Бурейский муниципальный район Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Бурейского района и МКУ Отдел образование администрации Бурейского района в соответствии с разделом 5 Устава.

Согласно п. 1.6.2 фактический адрес ДОУ:

676720, Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28, телефон 8416 34 21 2 81 (отделение 1);

676720, Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65 телефон 8416 34 21 4 80 (отделение 2);

676720, Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, 13, телефон 8416 34 21 6 73 (отделение 3);

676722, Россия, Амурская область, Бурейский район, с. Николаевка, ул. Юбилейная, д. 31, телефон 8416 34 27 1 95 (отделение 4);

В соответствии с п. 1.8 Устава ДОУ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием и другими реквизитами, необходимыми для его деятельности, бланки и штампы. ДОУ от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральным законом.

В соответствии с п. 1.8.2 Устава право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, предусмотренных действующих законодательством Российской Федерации, возникает у ДОУ с момента выдачи ему лицензии.

В соответствии с п. 1.8.3 ДОУ строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе гражданско-правовых договоров, соглашений, контрактов.

В соответствии с п. 2.1 Устава предметом деятельности ДОУ является оказание услуг в сфере образования по реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.

В соответствии с п. 2.2 Устава целью деятельности ДОУ, для которых оно создано, является предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

В соответствии с п. 7.1 Устава ДОУ создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном законодательством РФ. Учредительным документом является Устав, утвержденный постановлением главы Бурейского района.

В соответствии с п. 7.2.1 и 7.2.2 функции и полномочия учредителя ДОУ исполняет Администрация Бурейского района Амурской области и МКУ Отдел образования администрации Бурейского района.

В соответствии с п. 7.4 Устава непосредственное руководство ДОУ осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий.

Пунктами 8.1.1 предусмотрено, что учредитель закрепляет за ДОУ на праве оперативного управления, движимое и недвижимое имущество в порядке, утвержденном представительным органом местного самоуправления.

Из изложенного следует, что Администрация Бурейского района, являясь собственником имущества МОБУ Новобурейский д/с «Искорка» и выступая в качестве органа местного самоуправления, на который федеральным законодательством возложено обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, несет ответственность по обязательствам МОБУ Новобурейский д/с «Искорка».

Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 были утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Указанные требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Согласно п. 17 Требований, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных в том числе: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта.

Согласно вышеуказанному Постановлению к мероприятиям по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) является пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях); поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму пр. (пункт 20 Постановления).

Пунктом 24 указанных Требований установлено, что в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием; оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий); исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий); размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с п. 25 вышеуказанных Требований, в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей категории опасности, дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на 1-м этаже помещения

для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

Пунктом 32 Требований, предусмотрено, что контроль за выполнением Требований осуществляется, в том числе, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов.

Из чего следует, что Требованиями прямо предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по контролю и принятию мер соответствия объектов учреждений дошкольного и среднего образования требованиям законодательства к их террористической защищенности.

В соответствии с п. 7 и п. 12 ст. 2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах приоритета мер предупреждения терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявления.

В силу п. 6 ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» под антитеррористической защищенностью объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В соответствии с п. 5.2 приказа Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки РФ от 11 ноября 2009 года № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической безопасности образовательных учреждений» рекомендовано разработать и реализовать комплекс мероприятий по оснащению образовательных учреждений (в первую очередь - учреждений с постоянным пребыванием детей) современными техническими средствами противопожарной и антитеррористической защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, контроля, управления доступом и эвакуацией обучающихся и работников).

В силу ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в зданиях образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Согласно пункту 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена.

Согласно материалам дела на основании решения о проведении проверки от 09 июня 2020 года № 22, прокуратурой проведена проверка в МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», целью проверки является соблюдение обеспечения антитеррористической защищенности в образовательной организации МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка», срок проверки с 09 июня 2020 года по 19 июня 2020 года.

Согласно акту прокурорской проверки от 09 июня 2020 года помощником прокурора Бурейского района Амурской области в ходе проверки установлено, что дошкольное образовательное учреждение Новобурейский д/с «Искорка» осуществляет деятельность по 4 адресам: п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28, телефон 8416 34 21 2 81 (отделение 1); п.

Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65 телефон 8416 34 21 4 80 (отделение 2); п. Новобурейский, ул. Пионерская, 13, телефон 8416 34 21 6 73 (отделение 3); с. Николаевка, ул. Юбилейная, д. 31, телефон 8416 34 27 1 95 (отделение 4). Установлено что согласно паспортам безопасности МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» (4 отделение) обследованы и категорированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006. Проверка показала, что 4 отделение с. Николаевка, ул. Юбилейная, д. 31, присвоена 4 категория опасности, 1-3 отделение дошкольного учреждения присвоена 3 категория опасности. Установлено что в образовательной организации, а именно в 1-3 отделениях не в полном объеме выполняются требования антитеррористической защищенности объектов, отсутствуют металлоискатели, видеонаблюдение (внутреннее и наружное), отсутствует физическая охрана объектов. В отделениях 2, 3 периметральное ограждение частично разрушено (требует замены).

Выявленные нарушения подтверждаются материалами прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности образовательных организаций, их антитеррористической защищенности, профилактике преступлений и правонарушений, в том числе, суицидного поведения подростков, и их безнадзорности, противодействии экстремизму и терроризму среди несовершеннолетних и молодежи.

Согласно сообщению Администрации Бурейского района от 10 февраля 2020 года № 01-18/590 адресованного прокурору Бурейского района кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны Бурейского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» установлены в МДОКУ Малиновском д/с № 14 «Березка», отделение по ул. Октябрьская д. 92, МДОБУ Бурейского д/с № 50 «Теремок» в 4-х отделениях МДОБУ Новобурейского д/с «Искорка».

Согласно плану мероприятий по совершенствованию (поддержанию) защиты объекта МДОБУ Новобурейского д/с «Искорка» Администрацией в отделении № 1 по адресу: Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28 запланированы следующие мероприятия: оснащение объекта системой передачи тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии в срок до 10 января 2020 года, оснащение объекта (территории) системой видеонаблюдения в срок до сентября 2021 года, обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в срок до сентября 2022 года; оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями в срок до сентября 2021 года.

В отделении № 2 по адресу: Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65 запланированы следующие мероприятия: оснащение объекта системой передачи тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии в срок до 10 января 2020 года, оснащение объекта (территории) системой видеонаблюдения в срок до сентября 2021 года, обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в срок до сентября 2022 года; оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями в срок до сентября 2021 года, замена ограждения по периметру в срок до сентября 2020 года, замена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) до сентября 2020 года.

В отделении № 3 по адресу: Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13 запланированы следующие мероприятия: оснащение объекта системой передачи тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии в срок до 10 января 2020 года, оснащение объекта (территории) системой видеонаблюдения в срок до сентября 2021 года, обеспечить охрану объекта

(территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в срок до сентября 2022 года; оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями в срок до сентября 2021 года, замена ограждения по периметру в срок до сентября 2020 года.

Согласно потребности и финансового обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности за счет средств муниципального образования МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» ул. Трудовая, д. 65; ул. Горького, д. 28; ул. Пионерская, д. 13; с. Николаевка на 2020 год 31, 9 тыс. руб.; на 2021 год 33,30 тыс. руб.; на 2022 год 34,5 тыс. руб..

Приказом № 13 от 13 января 2020 года утвержден план финансово-хозяйственной деятельности МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» на 2020 и плановый период 2021-2022 г. Данный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2022 года согласовано с начальником МКУ Отдела образования администрации Бурейского района.

Согласно уведомлению № 552 от 04 марта 2020 года от Министерства финансов Амурской области МУ Финансовому отделу администрации Бурейского района предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта на 2020 года в сумме 5022023 рубля 00 копеек.

Согласно письму МКУ Отдела образования Администрации Бурейского района от 05 февраля 2020 года № 83 адресованного заместителю прокурора Бурейского района Яременко С.В., что на территории района функционирует 17 образовательных организаций, в том числе 12 образовательных организаций (19 объектов), 4 дошкольных образовательных учреждений (9 объектов) и 1 учреждение дополнительного образования (4 объекта). Всем сельским школам и ДОУ, отделению с. Николаевка МДОБУ Новобурейского д/с «Искорка»; II отделению МДОБУ ЦРР - д/с № 4 «Лесовичок»; отделению по ул. Кировская, д. 104 МДОБУ Бурейского д/с № 50 «Теремок» присвоена 4 категория, все поселковые школы, детские сады, первое отделение МОКУ Малиновской СОШ - 3 категория. Разработаны паспорта безопасности, согласованы и утверждены руководителями учреждений.

В п. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка указано, что государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе, международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

На МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» в силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ возложена обязанность создать безопасные условия для воспитанников и педагогических работников.

Как следует из п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальный район наделен полномочиями на участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории муниципального района.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают следующими

полномочиями: создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится, в том числе, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В силу п. 42 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05 октября 2009 года, расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом РФ и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств, своих бюджетов.

В соответствии с п. 6.1. ч. 1 ст. 9 Устава Бурейского района к вопросам местного значения муниципального района относится, в том числе: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района.

Согласно п.2.9 Устава МКУ Отдела образования Администрации Бурейского района, Отдел образования является главным распорядителем бюджетных средств Бурейского района, выделяемых на сферу образования.

Таким образом, орган местного самоуправления - Администрация Бурейского района и МКУ Отдел образования Администрации Бурейского района, обязаны финансировать профилактические мероприятия в области противодействия терроризму.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Аргументы представителей Администрации Бурейского района Амурской области, МКУ Отдела образования Администрации Бурейского района, приведённые в качестве доводов о невозможности исполнить требования прокурора Бурейского района в прилагаемый им срок, не свидетельствуют о наличии непреодолимых обстоятельств, не позволяющих исполнить судебное решение в данные сроки.

Кроме того, доказательств того, что выявленные прокуратурой Бурейского района нарушения в МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» устранены на момент рассмотрения дела в суде, ответчиками суду не представлено. Предоставленные ответчиками документы свидетельствуют об отсутствии технической защищённости от антитеррористической опасности зданий образовательного учреждения, а так же отсутствия периметрального ограждения.

Доводы об отсутствии финансирования, не могут служить основанием для несоблюдения органом местного самоуправления своей непосредственной обязанности по выделению средств на организацию образовательному учреждению охраны объекта в целях его террористической защищенности и исполнений требований действующего законодательства, поскольку действующее законодательство не ставит выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности в зависимость от финансовых возможностей. Факт отсутствия в текущем году финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности не может служить основанием для несоблюдения требований указанных выше нормативных правовых актов.

Факт отсутствия в МБДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» периметрального ограждения подтверждается письменным отзывом заведующей детского сада и иными

материалами дела. Доказательств, подтверждающих, что в МБДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», имеется надлежащее периметральное ограждение, не представлено.

В связи с чем, суд считает, что Администрация Бурейского района, МКУ Отдел образования Администрации Бурейского района, МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» являются субъектами противодействия террористической деятельности при реализации своих полномочий в области образования, поскольку на них лежит обязанность исполнения требований нормативно-правовых актов по обеспечению технической защищённости от антитеррористической опасности зданий образовательного учреждения.

Несмотря на то, что ответчиками разработан план мероприятий по обеспечению террористической защищенности объекта МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» на 2020 и 2021 финансовый год, суд полагает, что обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного объекта должны быть выполнены в кратчайшие сроки, поскольку МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних граждан, то есть является одним из важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

Осуществление деятельности образовательного учреждения при указанных обстоятельствах не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, что может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущербу имущества.

Действующее законодательство признает за детьми право на реализацию конституционного приоритета интересов ребенка, его жизни и здоровья, путем обеспечения определенных мер безопасности.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора Бурейского района Амурской области в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних к Администрации Бурейского района, МКУ Отделу образования Администрации Бурейского района, МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» надлежит удовлетворить.

В соответствии со ст. 204 ГПК РФ, в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения суда.

Названный срок необходимо устанавливать с учетом характера дела, а также действий, которые следует совершить в целях устранения в полном объеме допущенного нарушения прав и свобод заявителя.

В силу положений ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого оно должно быть исполнено. Относительно предлагаемых прокурором сроков исполнения решения суда, суд считает их разумными.

Учитывая, что полномочия Администрации Бурейского района, МКУ Отдела образования Администрации Бурейского района, МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» по выполнению установленных требований являются расходными обязательствами, что требует принятия организационных и административно-хозяйственных мероприятий, на основании ст. 206 ГПК РФ, суд считает необходимым установить сроки исполнения решения суда, заявленные прокурором Бурейского района, в части требований к Администрации Бурейского района, МКУ Отделу образования Администрации Бурейского района о возложении обязанности обеспечить финансирование - до 30 января 2021 года, в части требований к МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» в части выполнения работ и заключения договоров - до 31 января 2021 года, полагая данные сроки разумными и достаточными.

В соответствии со ст.203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

При наличии обстоятельств, предусмотренных ст.203 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, не лишены права обратиться с соответствующим заявлением в установленном законом порядке.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Бурейского района, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних к Администрации Бурейского района, МКУ Отделу образования Администрации Бурейского района, МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» удовлетворить.

Возложить обязанность на Администрацию Бурейского района, МКУ Отдел образования Администрации Бурейского района обеспечить финансирование расходов, необходимых для следующих мероприятий в срок до 30 января 2021 года в МДОБУ Новобурейский сад «Искорка»:

- для установки стационарных или ручных металлоискателей; на охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны,

- для установки внутреннего и наружного видеонаблюдения по периметру образовательной организации в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28-1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

- для установки целостного периметрального ограждения в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка» расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

Возложить обязанность на МДОБУ Новобурейский детский сад «Икорка» в срок до 30 марта 2021 года:

- установить стационарные или ручные металлоискатели,

- заключить договор охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- установить внутреннее и наружное видеонаблюдение по периметру образовательной организации в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 28-1 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение;

- установить целостное периметральное ограждение в зданиях МДОБУ Новобурейский детский сад «Искорка», расположенных по адресам: Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Трудовая, д. 65-2 отделение; Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Пионерская, д. 13-3 отделение.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Амурского областного суда через Бурейский районный суд в течение одного месяца со дня составления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий (подпись)

Решение суда в окончательной форме составлено 18 августа 2020 года.

Копия верна:

Судья Бурейского районного суда Л.В. Шевчик

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».